

1501144-26.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2129994/2021 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 17880685

- 01º D.P. CARAPICUIBA, 1911/21/427 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2129994 - 01º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501144-26.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501144-26.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2129994/2021 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 17880685

- 01º D.P. CARAPICUIBA, 1911/21/427 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2129994 - 01º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE MESSIAS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

HENRIQUE MESSIAS DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 04/05, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 12 de maio de 2021, no período da tarde, na rua Patrocínio Paulista, altura do nº 31, Vila Heleamar, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, guardava e trazia com ele, para entrega a consumo de terceiros, 08 (oito) porções de maconha e 57 (cinquenta e sete) ependorf's contendo cocaína,

drogas sem autorização ou e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo de constatação de fls. 11/14.

Segundo a denúncia, policiais militares em patrulhamento de rotina pela Travessa Patrocínio Paulista, local conhecido por ser ponto de comércio ilícito de entorpecentes, visualizaram HENRIQUE e outros indivíduos não identificados em atitude suspeita. Ao perceberem a presença dos policiais, todos correram, mas o denunciado foi detido e na bolsa que trazia com ele, os policiais encontraram 08 (oito) porções de maconha e 57 (cinquenta e sete) eppendorf's contendo cocaína. Diante disso, HENRIQUE foi preso em flagrante. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, já embaladas de forma individual para a pronta comercialização, em local conhecido como ponto de venda de drogas, são circunstâncias indicativas de que HENRIQUE estava praticando tráfico de drogas.

A denúncia foi recebida em 08 de julho de 2021 (fls. 80/81).

O acusado foi devidamente citado (fls. 82/83, 107/108) e apresentou resposta à acusação (fl. 105).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Procedeu-se a oitiva de duas testemunhas e o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa de Henrique Messias de Oliveira requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a aplicação do privilégio, pena no mínimo legal com regime mais brando.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 09), pelo laudo de constatação (fls. 11/14), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 84/86), estes dois últimos positivos para as drogas apreendidas; bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é inconteste.

Em solo policial, a testemunha Rodrigo dos Santos Calo, policial militar, aduziu que na data dos fatos, estava de serviço quando em patrulhamento pela travessa Patrocínio Paulista, no Bairro Cidade Ariston, local conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram pessoas em atitude suspeita, motivo pelo qual deliberaram pela abordagem. Ao adentrarem à travessa, alguns indivíduos saíram correndo, mas conseguiram deter o suspeito. Em revista pessoal, nada foi encontrado, porém, em uma pequena bolsa que trazia consigo, foi localizado 08 porções análoga a maconha e 57 porções de substância análoga a cocaína, todas embaladas para a venda. Diante do acima exposto procederam a captura do indivíduo e o conduziram à Distrital (fl. 02). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Por fim, aduziu não conhecer o acusado antes.

A testemunha Erich Oliveira Cardoso, policial militar, que acompanhava seu colega de farda na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto na fase policial (fl. 03), como em juízo, oportunidade em que aduziu que o acusado acabou confessando informalmente a traficância.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Militares faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado aplicável aos policiais:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido

prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carregados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na Distrital, o acusado Henrique Messias de Oliveira declarou que estava passando pela viela e um indivíduo que traficava, pediu-lhe que fizesse um alerta caso visse a polícia. Visualizou os policiais em motos e gritou, sendo abordado em seguida. Nada foi encontrado consigo. Não conhece quem estava traficando, gritou apenas porque o indivíduo lhe pediu e para ficar bem na comunidade. Não usa e nem vende substância entorpecente (fls. 04/05). Em juízo, disse ter 37 anos e nunca teve passagem. Está respondendo por outro tráfico de drogas. Estava desempregado. Morava com sua esposa e filho. Sobre os fatos, permaneceu em silêncio.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos dos policiais militares, os quais confirmaram ter detido o acusado, em posse da bolsa contendo as drogas apreendidas, em local conhecido como ponto de venda de drogas. Tais relatos restaram corroborados pela materialidade delitiva.

A outro giro, não cumpriu a Defesa com seu ônus probatório, sequer tendo o acusado apresentado uma versão em juízo, não havendo indícios de que os fatos se deram de maneira diversa do descrito na denúncia.

Ressalta-se ainda, ser irrelevante não ter o acusado sido encontrado em atitude direta de venda, pois basta a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11343/06, para a configuração do crime, em que o dolo é genérico. Portanto, não é indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, e dos depoimentos das testemunhas, que detiveram o acusado em local conhecido por ponto de venda de drogas, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de entorpecentes, afastando, assim, a tese defensiva.

Consoante se observa da certidão de fls. 34/35 e 78, a Terceira Seção do STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Assim é que, em observância ao decidido, sendo o acusado primário e considerando a ínfima quantidade de drogas apreendidas, a pena deverá ser reduzida de 1/2.

Assim, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, passo à dosimetria da pena a ser imposta, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, preponderantes sobre as do artigo 59 do Código Penal, denota-se ser o acusado primário, não havendo circunstâncias a serem consideradas, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem sopesadas na segunda fase do cálculo, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. No entanto, concorrendo à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena de 1/2, fixando-a em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva para o réu.

Considerando entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Tema 600 dos recursos repetitivos) e o julgamento do HC 118.533/MS pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tráfico ilícito de drogas na modalidade privilegiada não é crime equiparado a hediondo, ante o quantum da pena imposta, fixo o regime

inicial ABERTO para início de cumprimento de pena, nos termos dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para condenar HENRIQUE MESSIAS DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 04/05, ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial ABERTO, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, §4º, da Lei 11.343/06.

Tendo em vista a Resolução 05 de 15 de fevereiro de 2012, do Senado Federal, que suspendeu a expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, declarada incidentalmente inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser designada pelo juízo da execução, pelo prazo da pena acima imposta e outra consistente no pagamento de um salário mínimo a uma entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada pelo juízo da execução. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade desta decisão, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA